

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4544/2531

นายสาย ทรงแสงจันทร์
นายสมบูรณ์ ริมธีรกุล

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288

ผู้ตายกับพวกบุกรุกเข้าไปในบริเวณบ้านของจำเลยในเวลากลางคืนโดยเจตนาที่จะลักทรัพย์ เมื่อจำเลยได้ยินเสียงสัญญาณป้องกันขโมยดังขึ้นจึงนำอาวุธปืนสั้นลงมาดู ก็ถูกฝ่ายผู้ตายใช้อาวุธปืนยิงก่อนในระยะใกล้แม้กระสุนปืนไม่ถูกจำเลยก็ยังไม่เป็นการแน่นอนว่าฝ่ายผู้ตายจะฆ่าอีกหรือไม่ การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปทางกลุ่มคนร้ายซึ่งมีผู้ตายอยู่ด้วยเพียงนัดเดียวในระยะกระชั้นชิดเช่นนี้ การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินของตนให้พ้นภัยอันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายของผู้ตายกับพวกพอสมควรแก่เหตุ เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิด

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างเวลากลางคืนหลังเที่ยงของวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ ถึงเวลากลางคืนก่อนเที่ยงของวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๗ จำเลยบังอาจใช้อาวุธปืนสั้นยิงนายปรีชา ทรงแสงจันทร์ บุตรโจทก์ถึงแก่ความตายโดยเจตนาฆ่า เหตุเกิดที่บ้านพักของจำเลย ตำบลบางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายปรีชา ทรง
แสงจันทร์ โดยเจตนาฆ่าแต่เป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ พิพากษาว่าจำเลย
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๖๙ จำคุก ๕ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในคดีรับฟังได้ว่าผู้ตายถูกกระสุนปืนของจำเลย
ถึงแก่ความตายจริง ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยยิงผู้ตายเพื่อป้องกันสิทธิของตนพอ
สมควรแก่เหตุอันเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เหตุเกิดเมื่อ
เวลาประมาณ ๑ นาฬิกาของวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๗ หลังเกิดเหตุพันตำรวจโทสุขุม
จันทร์หอม สารวัตรสืบสวนสอบสวนกับร้อยตำรวจเอกพิสันต์ สอน วสัย รองสารวัตร
สืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธร อำเภอโพธารามได้ร่วมกันสอบสวนนายอำพอง
หรือสำรวล นาคาภูมิพัฒน์ นายสุรินทร์ ตุ่มเล็ก และนายณรงค์ ปุจฉาการ ไว้ตาม
บันทึกคำให้การของพยานเอกสารหมาย ล.๑๒ แผ่นที่ ๑ ที่ ๘ และที่ ๙ ซึ่งเป็นเวลา
กระชั้นชิดใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุ นายอำพองหรือสำรวลให้การว่าได้ยินเสียงปืนดัง
๔ นัด นายสุรินทร์และนายณรงค์ให้การว่าได้ยินเสียงปืนดัง ๓ - ๔ นัด และนายจิตต์
รอดคำ นายวิเชียร นิมจันทร์ กับเด็กชายบุญธรรม แซ่ภู่ พยานโจทก์เบิกความว่า
ได้ยินเสียงปืนดัง ๓ นัด เมื่อจำเลยได้ยิงผู้ตายแล้วเวลาประมาณ ๖ นาฬิกา พัน
ตำรวจโทสุขุมกับร้อยตำรวจเอกพิสันต์ได้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ร้อยตำรวจเอกพิ

สันต์เบิกความขึ้นไต่สวนมูลฟ้องว่าขณะตรวจสถานที่เกิดเหตุได้สอบถามจำเลยแล้ว จำเลยแจ้งว่าได้ยินเสียงสัญญาณป้องกันขโมยดังขึ้นจึงนำอาวุธปืนสั้นลงมาดู เห็น คนร้าย ๓ คน คนร้ายยิงจำเลย ๑ นัด จำเลยยิงสวนไป ๑ นัด เมื่อจำเลยได้มอบอาวุธ ปืนที่ใช้ยิงผู้ตายให้แก่พนักงานสอบสวนนั้นก็ปรากฏว่าในลูกม่ซึ่งบรรจุกระสุนปืน ได้ ๕ นัดนั้น มีกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้ยิง ๔ นัด กับปลอกกระสุนที่ยิงแล้ว ๑ ปลอก ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าได้มีเสียงปืนดังขึ้น ๓ หรือ ๔ นัด แต่จำเลย ได้ยิงเพียงนัดเดียวคือนัดที่ถูกผู้ตาย ส่วนเสียงปืนนัดอื่นน่าจะเป็นปืนของคนร้ายอีก ๒ คน ที่มากับผู้ตายดังแจ้งและให้การต่อพันตำรวจโทสุขุมกับร้อยตำรวจเอกพิสันต์ ในชั้นสอบสวนและตามที่จำเลยนำสืบไว้ การที่ผู้ตายกับพวกได้เข้าไปในบริเวณบ้าน ของจำเลยเวลาประมาณ ๑ นาฬิกา ทั้งมีร่องรอยการรัดสายยูประตู่ห้องเก็บของซึ่ง อยู่ใต้ถุนบ้านของจำเลยอันเป็นการบุกรุกโดยเจตนาที่จะลักทรัพย์ของจำเลย และ จำเลยถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงก่อนในระยะใกล้ ไม่มีแสงสว่างที่จะเห็นได้ชัดว่า คนร้ายอยู่บริเวณใด แม้กระสุนปืนจากคนร้ายไม่ถูกจำเลยก็ยังไม่เป็นการแน่นอนว่า คนร้ายจะยิงซ้ำอีกหรือไม่ การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปทางกลุ่มคนร้ายซึ่งมีผู้ตายอยู่ ด้วยเพียงนัดเดียวในระยะกระชั้นชิดเช่นนี้ การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกัน สิทธิในชีวิตและทรัพย์สินของตนให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายของผู้ ตายกับพวกพอสมควรแก่เหตุ เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องต้อง ด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นายไพบูลย์ ธีรรุ่งเรือง
ศาลอุทธรณ์ - นายสมาน เวทวินิจ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>